

1001867-59.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pelo consumidor, da ocorrência de roubo, furto ou extravio do respectivo cartão (seja ele débito ou crédito).

Dessarte, era obrigação da parte requerida comprovar - em relação ao presente feito - que as compras em questão - cujos respectivos débitos são objeto de controvérsia nestes autos pela parte demandante - teriam sido efetuadas em momento anterior ao horário da efetiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão - Foro de Cubatão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

1001867-59.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001867-59.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Antonio Mendonça da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por Antonio Mendonça da Silva em face de Itaú Unibanco S/A.

Relatório dispensado (art. 38, Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido.

Por primeiro afasto as preliminares arguidas. A de incompetência deste juizado em razão da desnecessidade, na hipótese, da realização de prova pericial a qual, por seu turno, sequer teve sua produção efetiva e expressamente solicitada pela parte arguinte no momento apropriado (pp. 205/206).

Já a de realização de audiência de instrução e julgamento em relação ao presente feito, em razão do ato processual praticado às pp. 218/219.

Por fim, a inaplicabilidade - à hipótese presente - da inversão do ônus da prova determinada às pp. 29/32 fica afastada na medida em que, consoante será visto mais adiante, caberia à parte arguinte a produção de prova não complexa, ainda que com base no artigo 373, inciso II, do CPC.

Presentes assim os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao julgamento do mérito em razão do encerramento da fase instrutória (pág. 219).

O pedido é parcialmente procedente.

As únicas 04 (quatro) compras efetuadas aos 08/02/2022, data do alegado extravio do respectivo cartão de crédito (final 0160) por parte do Autor e por este último contestadas, encontram-se inseridas e descritas nas faturas às pp. 81, 85 e 89.

Além disso, foram elencadas em relação respectiva acostada aos autos pela parte requerida à pág. 134, onde se verifica teriam sido realizadas nos seguintes horários: (i) 12h45 (vendedor: PAG*NelsonBanhossi, localizado em Osvaldo Cruz-SP), no valor total de R\$ 4.428,79 (quatro mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos); (ii) 12h46 (vendedor: PAG*NelsonBanhossi, localizado em Osvaldo Cruz-SP), no valor de R\$ 1.637,25 (um mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos); (iii) 14h30 (vendedor: Lojas Pernambucanas, localizada em São Vicente-SP), no valor de R\$ 115,98 (cento e quinze reais e noventa e oito centavos); e, (iv) 17h01 (vendedor: Mini Mercado e Adega E, localizada em São Paulo-SP), no valor de R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), perfazendo assim a importância total de R\$ 6.466,02 (seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos).

E consoante mencionado pelo Autor tanto em sua peça de estreia quanto corroborado em audiência de instrução e julgamento, o aludido extravio da referido plástico teria ocorrido no horário compreendido entre 11h00 e 12h00 do dia 08/02/2022, inclusive segundo consta do respectivo boletim eletrônico de ocorrência (pág. 20, no campo "Dados da Ocorrência").

De outra banda, não se olvida prevalecer - nas Cortes Superiores - o entendimento jurisprudencial no sentido de que a instituição financeira será responsável apenas pelos valores (de transações comerciais e/ou financeiras) posteriores à efetiva comunicação, pelo consumidor, da ocorrência de roubo, furto ou extravio do respectivo cartão (seja ele débito ou crédito).

Dessarte, era obrigação da parte requerida comprovar - em relação ao presente feito - que as compras em questão - cujos respectivos débitos são objeto de controvérsia nestes autos pela parte demandante - teriam sido efetuadas em momento anterior ao horário da efetiva comunicação na seara administrativa, pelo consumidor Autor, da ocorrência do alegado extravio.

Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se constar do documento interno da parte requerida (cópia de respectiva tela sistêmica por ela colacionada à pág. 92), mais precisamente no campo "Informações de Bloqueio", a efetivação de tal medida (em relação ao plástico de final 0160) em data de 08/02/2022 e sob a rubrica "Perda Nacional", contudo em horário não determinado pois a respectiva caixa de diálogo encontra-se em branco. Aliás, é também daquele documento a informação da data de ocorrência do alegado extravio (08/02/2022), sem também informar o horário aproximado no qual referida perda teria ocorrido ou, então, da efetiva comunicação de tal extravio por parte do respectivo consumidor, no caso, o ora Autor.

Nessa esteira, tenho que a parte requerida não se desincumbiu a contento de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

parte autora, ônus que competia àquela primeira, seja em razão da inversão prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC (deferida às pp. 29/32) ou, então, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de sorte que a procedência do pedido declaratório atinente à inexigibilidade - dos valores das compras efetuadas aos 08/02/2022 - em relação ao ora Demandante é mesmo medida de rigor, com a consequente determinação ao Réu para devolução simples (e não em dobro, dada a ausência de comprovada má-fé por parte do fornecedor) das respectivas quantias porventura pagas pelo consumidor em relação especificamente a tais débitos, mediante apresentação - se necessário for - de meros cálculos aritméticos em regular incidente processual de cumprimento de sentença, ratificando-se assim a antecipação de tutela outrora concedida às pp. 29/32.

A respeito:

"Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida por usuária de cartão de crédito contra o banco administrador julgada improcedente - Apelação da usuária firme na tese de (1) vem sendo cobrada por dívidas que não contraiu porque seu cartão de crédito lhe foi subtraído aos 25.01.07, antes das compras cobradas, conforme comprovou pelos boletins de ocorrência lavrados a seu pedido; (...) - Acolhimento - (...) - Banco administrador que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os débitos que cobra são anteriores à comunicação do furto - (...) - Após a comunicação do roubo fica isenta a usuária de responder pelo uso fraudulento de seu cartão de crédito por terceiros porque a força maior, como fato inevitável, rompe o nexo de causalidade - (...) - Recurso provido." - (TJSP; Apelação 9225662-48.2008.8.26.0000; Relator (a): Moura Ribeiro; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2009; Data de Registro: 17/04/2009)

Não obstante, necessário pontuar ainda que, consoante se infere dos documentos acostados às pp. 109/181, os gastos atribuídos pela parte requerida ao próprio Autor e que teriam sido efetuados aos 08/02/2022, data do extravio do plástico, importam no valor total de R\$ 6.466,02 (seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos), muito superior, portanto, à média mensal de gastos por parte do aqui Demandante, o que faz inferir ocorrência, num único dia, de consumo relativo a quase a totalidade do próprio limite conferido ao consumidor em questão, o que por si só seria suficiente para "ligar o sinal de alerta" por parte da instituição financeira, face às transações comerciais completamente fora do padrão normal de consumo do cliente.

Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sequestro relâmpago - Operações não reconhecidas - Cobranças questionadas - Parcial procedência - (...) - Realização, pelos meliantes, de diversas transações bancárias destoantes do padrão usual do correntista - Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros - Descabimento - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição bancária - Súmula 479 do C. STJ Art. 14 do CDC - Falha no sistema de segurança e monitoramento das operações bancárias - (...) - Falha na prestação de serviço reconhecida - Negligência no controle das operações - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido." - (TJSP; Apelação Cível 1067285-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

"(...) - RESPONSABILIDADE CIVIL - Autor, vítima de sequestro relâmpago, que foi coagido a fornecer seu cartão e senha pessoal para os criminosos - Realização, pelos meliantes, de transações bancárias destoantes do padrão usual do correntista - Compras sequenciais efetivadas no mesmo dia em que o autor estava em poder dos criminosos - Não comprovação por parte do banco da legitimidade das operações

lançadas na fatura do cartão de crédito do autor - Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros - Descabimento - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição bancária - Súmula 479 do C. STJ - Art. 14 do CDC - Falha no sistema de segurança e monitoramento das operações bancárias - (...). RECURSOS NÃO PROVIDOS." - (TJSP; Apelação Cível 1002370-53.2021.8.26.0048; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Por fim, no que toca à indenização por danos morais, é caso de indeferimento pois não se verifica ilícito cometido pelo Réu.

No caso em tela, não houve violação a quaisquer dos direitos da personalidade protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal (intimidade, privacidade, imagem e honra), não tendo a parte ré violado a intimidade ou privacidade da parte autora, tampouco negativado ou protestado indevidamente seu nome, não lhe maculando a honra ou a imagem.

E ainda que o Demandante tenha despendido seu tempo e enfrentado o aborrecimento de solucionar a questão em tela na seara administrativa, não houve situação vexatória nem lesão a direitos extrapatrimoniais daquele primeiro que implicasse afronta à sua honra, imagem ou outros direitos da personalidade, aptos a ensejar a indenização pretendida.

Os problemas enfrentados pelo Requerente constituem mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar o dever de reparação. E para caracterizar o dano moral indenizável não basta a existência de qualquer contrariedade, dissabor ou incômodo, mas, isto sim, a presença de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido, consoante preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" - (in "Programa de Responsabilidade Civil", 9ª ed., Editora Atlas, 2010, p. 87).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 para fins de, confirmando-se a antecipação de tutela às pp. 29/32: (i) declarar inexigível em face do ora Autor o valor das compras realizadas aos 08/02/2022 com o cartão de crédito de numeração final 0160 (de titularidade da consumidora), no valor total de R\$ 6.466,02 (seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos), bem como, ainda, (ii) condenar a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples e de uma única vez, as quantias porventura desembolsadas pela Demandante em relação a tais débitos ora declarados inexigíveis (se necessário for, mediante apresentação de meros cálculos aritméticos em regular incidente processual de cumprimento de sentença), devidamente corrigidas monetariamente de acordo com a Tabela Prática do E. TJSP a partir de cada desembolso (Súmula nº 43/STJ) e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC/2002).

Sem condenação nas verbas de sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).

O prazo para eventual interposição de RECURSO é de até 10 (dez) dias, contados da

intimação da sentença, o qual deverá ser apresentado por Advogado, sendo que a parte não beneficiária da Justiça Gratuita deverá, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção e independentemente de intimação, efetuar o preparo e comprova-lo nos autos, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (arts. 41, § 2º, e 42, caput e § 1º, todos da Lei 9.099/95).

O preparo deve corresponder à soma das seguintes parcelas, conforme artigo 4º, incisos I e II, §1º e §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015, c/c os artigos 42 e 54 da Lei 9.099/95 e artigo 698 das NSCGJSP:

- I) 1% sobre o valor da causa (custas iniciais) ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior); mais,
- II) 4% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior), caso não haja condenação. Caso haja condenação, esta parcela será desconsiderada e incidirá a parcela explicitada no item III;
- III) 4% sobre o valor da condenação ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior);
- IV) Porte de remessa e retorno dos autos quando houver despesas de transporte para tanto (processos físicos). Não há cobrança de despesas de porte de remessa e retorno quando se tratar de transmissão integralmente eletrônica de autos à superior instância. Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à Superior Instância, será cobrada taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado.
- V) As despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de justiça, taxas das pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc.)

Apresentado recurso inominado e, se caso, respectivas contrarrazões, e tão logo cumpridas pelo Cartório as determinações contidas no art. 102 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (NSCGJSP), mormente a indicação obrigatória - na certidão respectiva - acerca da inclusão de mídia ou sua eventual inexistência, bem como, ainda, observadas as orientações descritas no Comunicado CG nº 1106/2016, remetam-se os autos à Superior Instância (E. Colégio Recursal de Santos-SP), nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC/2015 e com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, expeça o Cartório o ato ordinatório previsto no art. 1.286, § 1º, das NSCGJSP. Se necessário, intime-se pessoalmente o(a) Demandante, inclusive acerca das observações abaixo elencadas.

No mais, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o(a) Credor(a) dar início a eventual fase de cumprimento da sentença (se for a hipótese), oportunidade na qual deverá observar o contido na Parte Especial do CPC/2015, Livro I, Título II, Capítulos I a VI (conforme o caso), bem como o disposto nos arts. 1.285 e 1.286, "caput" e § 2º, incisos I a IV, todos das NSCGJSP.

Por fim, para se evitar a oposição de embargos declaratórios visando meramente ao prequestionamento, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente apreciadas, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, incapazes, aliás, de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No silêncio (NSCGJSP, art. 1.286, § 6º), certificando-se, arquivem-se os autos depois de observadas as formalidades legais.

Sem prejuízo, considerando o teor dos documentos às pp. 16 e 19, concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, tarjando-se adequadamente o feito nos termos do artigo 1.233, inciso I das NSCGJSP.

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CGJ nº 27/2016).

Cubatão, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA